

등록번호	감사처 - 456
등록일자	2024. 2. 13
결재일자	2024. 2. 13
공개구분	비공개

	담 당	처 장	실 장
결 재	박현성	김영우	전결 권철승

(제주지부) 근무지정으로 인한 인사규칙 위반

조 사 결 과 보 고

2024. 2.

감 사 실

(제주지부) 근무지정으로 인한 인사규칙 위반

조 사 결 과 보 고

2024. 2.

감 사 실

조 사 결 과 보 고

요 지

○ 조사 개요

- 제주지부 지역본부장의 인사규칙 위반 신고가 접수되어 조사 시작
- ※ 제주지부 발령 직원을 지역본부장 결재를 통해 제주방송으로 근무지정

○ 조사 내용

- 대상자()의 인사규칙 등 위반 여부
- 참고인()의 근무지정 효력 여부
- 인사처장()의 협조·허용 여부

○ 조사 결과

- 지방조직장의 조직간 인사발령(근무지정) 행위는 인사규칙 등 위반
- 인사규칙 등 위반에 의한 것이므로 참고인의 근무지정은 무효
- 인사처장은 대상자에게 근무지정 불가 답변(협조나 허용한 적 없음)

➡ 인사규칙·직제규칙·위임전결세칙·법규준수 위반으로 징계사유 해당

1. 대 상 자

- 제주지부 지역본부장 일반직 ()
• 입사('92.04.15.일반직5급), • 현직급('21.01.01), • 현부서('23.07.01.)

2. 참 고 인

- 제주지부 : () (임피대상자), () (서무), 각 부서장
- 제주방송 : () (지원국장)
- 인 사 처 : () (인사처장)

3. 조사경위

- 제주지부 지역본부장의 인사규칙 위반 신고가 접수되어 조사 시작

4. 조사내용

- 가. 경과사항
- 나. 인사발령 관련 규정
- 다. 대상자의 인사규칙 등 위반 여부
- 라. 참고인의 근무지정 효력 여부

5. 조사결과

가. 경과사항

- '23.12.22. [] , 제주시시험장에서 제주지부로 발령('24.1.1자)
※ 이사장 결재
- '23.12.27. 제주지역본부장, 인사처장에게 전화하여 [] 을 지부
에서 방송으로 근무지정 요청
※ 인사처장, 근무지정 불가 답변
- '23.12.29. 제주지역본부장, [] 을 지부에서 방송으로 근무지정
※ 서무에게 인사처장과 협조했으니 공문 기안하라고 지시
- '24.01.02. [] , 제주방송 심의팀에서 근무 시작
- '24.01.03. 제주지부, 근무지정 사후 지방인사위원회 개최
※ 위원들은 지부 안전지원부 발령까지만 의결했다고 진술
- '24.01.03. [] , 제주방송에서 권역 안전업무 담당으로 근무중

나. 관련 규정

- 「인사규칙」에 따르면, 직원의 임용과 전보는 이사장이 행한다고 되어 있으며, 지부장이 직원에 대한 전보를 할 수 있는 경우는 동일부서 내의 전보로 제한하고 있음.
- 「직제규칙」에 따르면, 지방조직장에게는 4급이하 직원에 대해서만 최하 단위기구별 인력운영권한을 위임하고 있음.
- 또한, 「위임전결세칙」에서도 직원의 임면사항은 이사장의 권한이며, 지방조직장 전결사항에는 포함되어 있지 않음.

다. 대상자의 인사규칙 등 위반 여부

- 참고인 진술

▲ [] (임피대상자)

· 근무지정 시 강요는 없었으며 본인은 아무런 불만이 없다는 진술

▲ [] (인사처장)

· 대상자가 전화로 [] (제주지부→제주방송)과 [] (경북방송→제주방송)에 대해 근무지정을 해달라고 하길래, []의 근무지정은 이사장 권한이며 아직 시행('24.1.1자)도 하기 전인데 근무지정을 하는 것은 곤란하다, []의 근무지정은 방송이사 결재로 가능하니까 방송관리처로 요청하라 안내했으며, []에 대해 방송에서 일시적인 업무지원 형태로 수행 가능한 업무가 있는지 찾아보고 규정내에서 문제가 발생치 않도록 사전 충분한 검토 후 자체적으로 알아서 하는 건 인사처에서 관여할 바가 아니다라고 했다는 진술

▲ [] (제주지부 서무)

· 지부와 방송간의 근무지정은 지부장 결재로는 안 된다고 했으나, 대상자가 인사처장과 업무협조가 되었다면서 직접 작성한 초안을 메신저로 전송해주면서 그대로 기안하라고 해서 기안하였다는 진술

대상자가 []에게 보낸 쪽지	대상자가 직접 작성한 초안

▲ [] (제주방송 지원국장)

· 대상자가 업무회의 시 []을 방송 쪽에서 근무토록 하는 것이 어떻겠냐고 얘기를 하자 국장들이 아무런 말이 없었고, 그 후에 지부에서 근무지정 공문이 왔는데 '인사처장 협조완료, 책임하에 업무조정'이라는 문구가 있어서 지시에 따랐다고 진술

- ▲ [] (지방인사위원회 위원, 제주지부 각 부장)
- [] 을 지부 안전지원부로 발령내는 것만 의결했고, 방송으로 근무지정은 지방인사위원회의 권한이 아니며, 또한, 위원회 개최 이전에 이미 결정된 사항이라서 본인들은 심의하지 않았다는 진술.

－ 대상자 진술

- ▲ [] (제주지부 지역본부장, 제주방송 사장 겸무)
 - 양쪽 조직장을 겸무하면서 여건을 살펴본바, 지부의 공간부족과 방송의 인력부족, [] 의 출퇴근 편의를 모두 해결할 수 있는 방법인 것 같아서 그렇게 했으며, 임피자 사무실을 [] 혼자 쓰게 해주려고 한 것이 아니고 청탁도 없었으며, 인사규칙, 직제 규칙 등에 위반되는지 잘 몰랐으며, 인사처장이 이사장 결재 없이 근무지정은 안 되지만 대상자가 양쪽 조직장을 겸하고 있으니까 책임하에 알아서 하라고 해서 근무지정해도 되는줄 알았다고 진술.

▶ 대상자는 직군이 다른 지방조직(지부→방송)간 근무지정은 이사장 권한이라는 것을 지부 서무와 인사처장에게, 직군이 같은 지방조직(방송→방송)간 근무지정은 방송이사 결재로 할 수 있다는 것을 인사처장에게 들은 적이 있음.

따라서, 대상자가 ▲인사처장에게는 [] (제주지부→제주방송), 방송관리처장에게는 [] (경북방송→제주방송)을 각각 근무지정 요청한 점, ▲[] 에 대한 근무지정이 인사처장에게 받아들여 지지 않자, 자신이 직접 문서 초안을 작성(인사처장과 협조완료 명시)해서 서무에게 전달하고 결재를 올리라고 한 점, ▲사후 지방인사위원회를 개최하여 절차를 갖추려고 한 점 등을 봤을 때, [] 에 대한 지방조직간 근무지정은 자신의 권한이 아니며 규정 위반이 될 수 있다는 점을 인지하고 있었던 것으로 판단됨.

라. 참고인([])에 대한 인사발령(근무지정) 효력 여부

- － 참고인에 대한 인사발령(근무지정)은 관련 제규정과 절차를 위반 하였으므로 무효로 보는 것이 타당함

5. 조치 및 건의

○ 대상자 은

모든 직원은 직무를 수행함에 있어 제반 법령, 규정 및 지시사항을 준수하여 공정하게 직무를 수행하여야 하며,
지방조직 간 인사발령은 이사장의 권한이고, 지방조직장은 4급이하 직원에 대한 해당조직 내 인력운영권한만 있으며, 지방인사위원회 심의를 거쳐 조직 내 발령만 할 수 있다는 사실을 서무와 인사처장을 통해 알게 되었음에도 불구하고,

'23년 12월, 정기 인사발령에 따라 제주시험장에서 제주지부로 발령이 난 임피대상자에 대해,

지부는 사무실이 협소하여 근무공간을 만들기 어려운데, 방송은 근무공간이 있고 인력 부족도 해결되며, 집도 방송과 가까워서 출·퇴근이 편리해지는 등 가장 효율적인 방법이라는 이유로,

인사처장에게 요청한 이사장 결재를 통한 정식 근무지정이 이뤄지지 않게 되자, 인사처장과 협의된 적이 없음에도 협의되었다는 허위내용의 문서 초안을 직접 작성하여 서무에게 전달, 기안토록 지시하고 시행을 하는 등 자신의 권한을 넘은 월권행위를 함으로써 인사질서를 문란케 한 사실이 있음.

이는 「인사규칙」 제12조(임용권), 「직제규칙」 제5조(정원), 「위임전결세칙」 제4조의2(전결사항), 「임직원행동규칙」 제6조(법규준수)를 위반한 것으로, 「인사규칙」 제47조(징계사유)에 해당되어,

.....(**경징계**) 조치

또한, 대상자의 지방조직 간 인사발령(근무지정)은 직원 임용 및 전보 권한을 가진 이사장의 정당한 인사발령이 아니므로,

.....(원 발령지 **복귀**) 조치

2024. 2. 13.

조 사 자 감 사 관 박 현 성

